Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản — Hồ thủy lợi Tà Pao, xã Đồng Kho

(180 ha — 5,5 triệu m³)

CÂU HỎI 1: DỰ ÁN CÓ PHẢI LẤY Ý KIẾN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÔNG?

Trả lời cập nhật: CÓ - Phân tích từ Quy chế 05-QC/TU Tỉnh ủy Lâm Đồng (tháng 12/2025):

Căn cứ trực tiếp — khoản 7.4 điểm đ Điều 2 Quy chế:

Quy chế quy định Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, chủ trương đối với việc đầu tư dự án trước khi cấp có thẩm quyền chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm:

"đ) Các dự án khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả trường hợp tận thu, thu hồi khoáng sản trong các dự án khác)."

Đây là quy định quyết định toàn bộ câu trả lời. Dự án nạo vét thu hồi sản phẩm khoáng sản 180 ha, 5,5 triệu m³ trong phạm vi hồ thủy lợi Tà Pao:

- Về bản chất là hoạt động **thu hồi/khai thác khoáng sản** với quy mô rất lớn
- Thuộc trường hợp **"thu hồi khoáng sản trong các dự án khác"** được quy chế nhắc đến
- Tùy phân loại cụ thể sản phẩm (nhóm III hay nhóm IV) và thẩm quyền cấp phép (Bộ NN&MT hay UBND tỉnh) mà xác định mức độ lấy ý kiến

Căn cứ bổ sung — khoản 10.4 điểm g Điều 1 Quy chế (thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh):

"g) Các dự án có tính chất nhạy cảm, liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, dân tộc, tôn giáo, lợi ích của số đông Nhân dân, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân, môi trường, cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa."

Dự án khai thác 5,5 triệu m³ trong hồ thủy lợi rõ ràng thuộc diện **"có nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường"** và liên quan đến **lợi ích số đông Nhân dân** (hồ thủy lợi phục vụ dân sinh).

Trình tự áp dụng theo Quy chế:

Cấp	Căn cứ	Nội dung
Thường trực Tỉnh ủy	Khoản 4.3b Điều 3	Cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Khoản 7.4đ Điều 2	Cho chủ trương với dự án khai thác KS
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh	Khoản 10.4g Điều 1	Nếu dự án nhạy cảm, ảnh hưởng tài nguyên lớn

Kết luận : PHẢI lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng theo khoản 7.4đ Điều 2 Quy chế 05-QC/TU trước khi UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp phép cho dự án này.

CÂU HỎI 2: CƠ QUAN NÀO THẨM ĐỊNH ĐTM?

Trả lời : UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh) - Phân tích từ Nghị định 48/2026/NĐ-CP:

Điểm mấu chốt tại Phụ lục III — Mục IV số thứ tự 10:

"Dự án khai thác khoáng sản (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình có hoạt động thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thực hiện dự án, ***dự án nạo vét có hoạt động kết hợp thu hồi khoáng sản tại khu vực thực hiện dự án****); dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép về khai thác khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của* ***Bộ Nông nghiệp và Môi trường****."*

Và tại **Phụ lục IV — Mục III số thứ tự 8** (nhóm II):

*"Dự án khai thác khoáng sản (****trừ... dự án nạo vét có hoạt động kết hợp thu hồi khoáng sản tại khu vực thực hiện dự án****); dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép về khai thác khoáng sản... của* ***Ủy ban nhân dân cấp tỉnh****."*

Đây là điểm thay đổi quan trọng nhất:

Nghị định 48/2026 **loại trừ rõ ràng** "dự án nạo vét có hoạt động kết hợp thu hồi khoáng sản" ra khỏi danh mục nhóm I (Phụ lục III) và nhóm II (Phụ lục IV) xác định theo tiêu chí thẩm quyền khai thác khoáng sản.

Điều này có nghĩa: **dự án nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản KHÔNG áp dụng tiêu chí phân loại theo thẩm quyền cấp phép khoáng sản** để xác định nhóm dự án môi trường.

Vậy áp dụng tiêu chí nào?

Phải áp dụng tiêu chí **diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước** theo mục 6a Phụ lục III và mục 4a Phụ lục IV:

- **Từ 300 ha trở lên** → Nhóm I → Bộ NN&MT thẩm định ĐTM
- **Từ 50 ha đến dưới 300 ha** → tùy yếu tố nhạy cảm → có thể nhóm I hoặc nhóm II

Dự án Tà Pao **180 ha** → nằm trong khoảng **50 ha đến dưới 300 ha**.

Áp dụng **Điều 5 Nghị định 48/2026** (sửa đổi khoản 4 Điều 25): Dự án từ 50 ha đến dưới 300 ha **có yếu tố nhạy cảm về môi trường** → nhóm I. Dự án từ 50 ha đến dưới 300 ha **không có yếu tố nhạy cảm** → nhóm II.

Hồ thủy lợi Tà Pao có thể là **vùng đất ngập nước**, công trình thủy lợi có tầm quan trọng — cần xác định cụ thể có phải "yếu tố nhạy cảm" theo khoản 4 Điều 25 Nghị định 48/2026 hay không.

Tuy nhiên, quan trọng hơn: Nghị định 48/2026 tại **Điều 7** bổ sung **Điều 26a** quy định **phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh** thẩm định ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền Bộ NN&MT trong các trường hợp nhất định, gồm:

"a) Dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ..."

Kết luận thẩm quyền ĐTM theo 2 kịch bản:

Kịch bản	Phân loại	Cơ quan thẩm định ĐTM
Hồ Tà Pao có yếu tố nhạy cảm (vùng đất ngập nước, di sản...)	Nhóm I	**Bộ NN&MT** (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh nếu được phân cấp theo Điều 26a NĐ 48/2026)
Hồ Tà Pao không có yếu tố nhạy cảm, 180 ha	Nhóm II	**Chủ tịch UBND tỉnh**

Kết luận : Khả năng cao là **Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng** thẩm định ĐTM theo **khoản 3 Điều 35 Luật BVMT 2020** và **Phụ lục IV Nghị định 48/2026/NĐ-CP**, vì: (1) dự án nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản được loại trừ khỏi tiêu chí thẩm quyền cấp phép khoáng sản; (2) diện tích 180 ha nằm trong ngưỡng 50–300 ha; (3) nếu thuộc nhóm I thì có thể được phân cấp cho UBND tỉnh theo Điều 26a. Cần xác định thêm yếu tố nhạy cảm môi trường của hồ Tà Pao để kết luận chính xác.

CÂU HỎI 3: CƠ QUAN NÀO CẤP PHÉP?

Trả lời :

Hệ thống cấp phép đa tầng vẫn giữ nguyên như phân tích trước, nhưng có **một điểm mới quan trọng** từ Nghị định 48/2026:

Từ khoản 2 Điều 8 NĐ 48/2026 (sửa đổi Điều 27 về tái thẩm định ĐTM):

Nếu dự án tăng khối lượng nạo vét, mở rộng diện tích hoặc thay đổi phương pháp dẫn đến phải điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản → **phải tái thẩm định ĐTM**. Đây là ràng buộc kiểm soát hậu cấp phép quan trọng.

Bảng hệ thống cấp phép tổng hợp (cập nhật):

STT	Loại phép	Cơ quan	Căn cứ pháp lý mới nhất
1	Chấp thuận hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL	Bộ NN&MT hoặc UBND tỉnh	Điều 42 Luật Thủy lợi 2017
2	Phê duyệt ĐTM	**Chủ tịch UBND tỉnh** (khả năng cao)	Phụ lục IV NĐ 48/2026; Điều 35 Luật BVMT 2020

STT	Loại phép	Cơ quan	Căn cứ pháp lý mới nhất
3	Giấy phép môi trường	Chủ tịch UBND tỉnh	Điều 41 Luật BVMT 2020; Điều 26a NĐ 48/2026
4	Giấy phép khai thác KS nhóm III/IV	**UBND tỉnh**	Điều 108 Luật ĐC&KS 2024
5	Chủ trương Đảng (bắt buộc trước)	**Ban Thường vụ Tỉnh ủy**	Khoản 7.4đ Điều 2 QC 05-QC/TU

Lưu ý thực tiễn tổng quát: Cán bộ xử lý hồ sơ của dự án này tại Lâm Đồng cần thực hiện theo đúng trình tự:

(1) Xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(2) → **(2) Chấp thuận hoạt động trong phạm vi BVCTTL**
(3) → **(3) Thẩm định và phê duyệt ĐTM tại UBND tỉnh**
(4) → **(4) Cấp giấy phép khai thác khoáng sản.**
(5) Bỏ qua bước 1 hoặc đảo thứ tự là vi phạm cả Quy chế Đảng và quy trình pháp lý Nhà nước.